

Nr. 135 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 19. August 1939

R 43 II/1204a, Bl. 93

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über eine Sondergerichtsbarkeit in Strafsachen für Angehörige der SS und für im Protektorat Böhmen und Mähren tätige deutsche Polizeibeamte¹.

1. Vermerk:

Das anliegende Schreiben des Generaloberst Keitel wurde mir heute von Hauptmann Ritgen² mit der Bitte um Weiterleitung übergeben³. Nach dem Schreiben hat der Führer Generaloberst Keitel gegenüber die Einrichtung einer besonderen Gerichtsbarkeit lediglich für die SS-Verfügungstruppe und die im Protektorat tätigen Polizeikräfte gewünscht⁴. Der vom Reichsminister der Justiz eingebrachte Gesetzentwurf geht darüber hinaus, indem er auch für die SS-Totenkopfverbände einschl. ihrer Verstärkungen und für die Angehörigen der SS-Junkerschulen eine besondere Gerichtsbarkeit vorsieht und im § 7 eine Ermächtigung zum Erlass ergänzender Vorschriften enthält⁵, die, wie man beim Oberkommando der Wehrmacht annimmt, das Ziel haben soll, die Sondergerichtsbarkeit auch auf andere SS-Angehörige (Stäbe, Sicherheitsdienst usw.) auszudehnen⁶. Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht ist mit dieser Erweiterung nicht einverstanden. Mit Rücksicht auf die bei den Vorverhandlungen von seiner Dienststelle eingenommene Haltung sieht er von einem förmlichen Widerspruch gegen die Vorlage ab, bittet jedoch zunächst um Ihre Stellungnahme oder um persönliche Unterredung⁷.

¹ KabVorl. des RJuM vom 1. 8. 1939; s. Dok. Nr. 110 Anm. 7. Hier die Vorgeschichte.

² Hier und im folgenden fälschlich: Rüttgen.

³ Chef OKW Keitel an RMRk Lammers, 17. 8. 1939; R 43 II/1204a, Bl. 90–92.

⁴ Keitel schrieb: „Ich selbst habe s. Zt. dem Führer, als ich den Erlaß zwecks Ergänzung und Zusammenschluß der SS-Verfügungstruppe nach dem Vorbild einer mot. Division des Heeres dem Führer vorlegte, vorgeschlagen, dieser Division SS. V. T. nach dem Vorbild des Heeres auch eine eigene Gerichtsbarkeit zu gewähren. Diesem Vorschlage zustimmend, hat der Führer mir bei dieser Gelegenheit von seinem Wunsch Mitteilung gemacht, für die im Protektorat Böhmen und Mähren tätigen Polizeikräfte gleichfalls eine Sondergerichtsbarkeit zu schaffen, um diese gegenüber der Bevölkerung als Exponent der Staatsgewalt stärker herauszuheben. Diese Weisungen des Führers habe ich an den Reichsführer SS s.Zt. persönlich weitergegeben.“ – Der von Keitel erwähnte Erlaß meint den FüE vom 18. 5. 1939, dem zufolge „als Abschluß des Aufbaus der SS-Verfügungstruppe“ deren um ein Artillerie-Regiment, eine Panzerabwehr- und eine Aufklärungsabteilung sowie ein Flugabwehr-Bataillon verstärkte Verbände „zu einer SS-Division zusammengefaßt“ werden sollten. WEGNER, Polit. Soldaten, S. 120 f.

⁵ KabVorl. § 7 lautete: „Der Reichsminister des Innern und der Reichsführer SS werden, je für ihren Geschäftsbereich, ermächtigt, im Einvernehmen mit den Reichsministern der Justiz und der Finanzen Ergänzungs- und Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlassen.“

⁶ In dem Schreiben war Keitel fortgefahren: Die in der Gesetzesbegründung genannte Mitteilung des RL Bormann (Dok. Nr. 110 Anm. 2) sei ihm „ebenso unbekannt wie die darin erwähnte SS- Division ‚Totenkopfverbände‘. Der vorliegende Entwurf geht jedenfalls weit über das hinaus, was mir als Willensmeinung des Führers bekannt geworden ist. Die Überschrift des Gesetzes erweckt zunächst schon den Eindruck, als ob an eine Gerichtsbarkeit für die gesamte SS gedacht ist.“ Im übrigen sage die Begründung ausdrücklich, daß die Ermächtigung in § 7 „auch die Möglichkeit schaffen soll, den Kreis der unter die Sondergerichtsbarkeit fallenden Personen auf dem Verordnungswege zu erweitern. Das würde die Möglichkeit eröffnen, daß, ohne Rücksicht auf die Belange der Wehrmacht, die militärischen Gesetze auf Personen ausgedehnt werden, die weder die gesetzliche Wehrpflicht erfüllen, noch in einem die Aufgaben der Wehrmacht berührenden Dienstverhältnis stehen.“

⁷ Keitel kennzeichnete in dem Schreiben seine Vorbehalte als „persönliche Auffassung“, gab sich gebunden an das während seiner Abwesenheit erteilte Einverständnis der WM-Rechtsabt. (MD Lehmann) und schloß kleinmütig: „Ich halte es nach Lage der Dinge nicht für zweckmäßig, nachträglich meine Bedenken in der üblichen Form des Einspruches zu Ihrer und damit gleichzeitig zur Kenntnis aller übrigen Reichsminister zu bringen. Ich würde es jedoch begrüßen, wenn ich Gelegenheit hätte, Ihren Standpunkt

Hauptmann Ritgen bat, von dem Inhalt des Schreibens den übrigen Ressorts keine Kenntnis zu geben.

Nachträglich teilte mir Hauptmann Ritgen im Auftrag von Generaloberst Keitel mit, daß das Oberkommando der Wehrmacht *amtlich* der Verabschiedung des Gesetzentwurfs nicht widerspreche, daß es sich vielmehr bei dem Schreiben um eine private Meinungsäußerung des Generaloberst Keitel handele. Im übrigen beabsichtige Ministerialdirektor Lehmann am Dienstag⁸ die Angelegenheit gelegentlich seines Aufenthalts in Berchtesgaden zur Sprache zu bringen.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt.

Nach der Stellungnahme des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht würden in dem Entwurf die in der Anlage zu diesem Vermerk handschriftlich eingefügten Änderungen erfolgen müssen⁹. Eine Feststellung, daß der Entwurf angenommen ist, scheint mir mit Rücksicht auf die Mitteilung über die Äußerung des Führers und die Stellungnahme des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht wohl zunächst nicht in Betracht zu kommen.

Der Reichsminister der Justiz und der Reichsführer SS drängen allerdings auf die Verabschiedung des Gesetzes.

Im Hinblick auf die von Ministerialdirektor Lehmann geplante persönliche Rücksprache darf ich von einem Vorschlag für eine Beantwortung des Schreibens einstweilen absehen¹⁰.

Kr[itzinger]

in dieser Frage kennenzulernen oder aber die Angelegenheit nochmals mit Ihnen durchzusprechen, bevor der Vortrag beim Führer erfolgt.“

⁸ Dienstag, 22. August 1939.

⁹ R 43 II/1204a, Bl. 94–97: Streichung der SS-Totenkopfverbände und der Junkerschulen aus § 1, der Ermächtigung zum Erlass von Ergänzungen aus § 7 (o. Anm. 5), und entspr. Berichtigung der Begründung.

¹⁰ Eine etwaige Rücksprache Lehmanns mit Lammers in Berchtesgaden nicht festgehalten, wohl auch nicht erfolgt. Am 14. 9. 1939 gab RKabR v. Stutterheim aus dem FHQ an Kritzinger die Weisung Lammers' durch, den GesEntw. nun als VO des MRfdRV in Umlauf zu setzen „mit der einzigen Abänderung, daß in § 7 die Ermächtigung, Ergänzungsbestimmungen zu erlassen, gestrichen wird“. Keitel wolle er dazu vorher nicht mehr sprechen, „es diesem vielmehr überlassen, ob er in dem Umlaufverfahren seine Bedenken wiederholen will, was nach inzwischen erfolgter Fühlungnahme zwischen Reichsführer SS und OKW kaum zu erwarten ist. Himmler ist unterrichtet.“ Ebd. Bl. 99. Am 17. 9. widerrief Stutterheim in Lammers' Auftrag telefonisch die Einleitung des schriftl. Beschlußverfahrens, „falls sich z. B. unter dem Personalkreis [sic], für den die SS-Gerichtsbarkeit eingerichtet werden solle, nicht auch die Angehörigen des SS-Hauptamtes befänden [was nicht der Fall war]. Herr Kritzinger möge im letzteren Falle mit dem Reichsjustizministerium wegen Ergänzung des Entwurfs hinsichtlich des SS-Hauptamtes baldigst Fühlung nehmen. – Herr Kritzinger sagte zu, dies zu tun, meinte aber, daß der Reichsjustizminister diese Ergänzung von sich aus nicht vornehmen würde, weil er sie ebenso wie das OKW bereits mehrfach als sachlich unrichtig abgelehnt hätte. – Der Herr Reichsminister wünschte daraufhin den Entwurf sofort nochmals übersandt zu erhalten. Herr Ficker, dem ich diesen Wunsch übermittelte, wird dafür sorgen, daß der Entwurf oder eine Abschrift von ihm morgen hier eintrifft.“ Ebd. Bl. 106. Die endgültige Abgrenzung des der SS- und Polizei-Sonderstrafgerichtsbarkeit zu unterstellenden Personenkreises traf Lammers sodann im Benehmen mit Himmler am 18. 9.: Dok. Nr. 156a.

Zitierhinweis

Nr. 135 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 19. August 1939
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d135>